

معيار التقرير المالي خلال إجراءات الإفلاس: التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي

لجنة معايير المحاسبة

الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

شعبان ١٤٤٢هـ، أبريل ٢٠٢١

معييار التقرير المالي خلال إجراءات الإفلاس: التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي

مقدمة

وفق نظام الإفلاس، قد تدخل المنشآت في إجراء التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي إذا كان من المرجح أن تعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثرها أو إذا كانت متعثرة أو مفلسة^١. وتختلف خصائص ومميزات كل إجراء من عدة نواحي، منها على سبيل المثال إدارة الإجراء وتعيين أمين له وتعليق المطالبات والتعامل مع العقود وما إلى ذلك. والفارق الرئيس في إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي عن إجراء التصفية هي استمرارية النشاط. وحيث إن الأشخاص الذين يُفتح لهم إجراء تسوية وقائية أو إعادة تنظيم مالي ("الإجراء") قد يكونون ممن يخضعون لمتطلبات نظام الشركات ومتطلبات هيئة السوق المالية في إعداد قوائم مالية سنوية وأولية، لذلك فإن هذا المعيار يساعد هذه الشركات في إعداد قوائمها المالية خلال فترة الإجراء إذ ينص على متطلبات إضافية للعرض والإفصاح. وتعد متطلبات هذا المعيار مكمل لمتطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي بنسختها الكاملة، والمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وغير متعارضة معها. وعليه فإنه يجب قراءة هذا المعيار في سياق المعايير الدولية للتقرير المالي والمعايير والإصدارات الأخرى المكمل لها المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

الهدف

١ الهدف من هذا المعيار هو توفير معلومات مفيدة للمستفيدين من القوائم المالية للمنشآت خلال إجراء التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي الوارد في نظام الإفلاس السعودي ولانحته التنفيذية. وبالرغم من أن الدخول في أحد إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي وفق نظام الإفلاس السعودي لا يغير من وضع المنشأة باعتبارها منشأة مستمرة تطبق المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، إلا أنها تُعد من الأحداث المهمة التي تغير في احتياجات مستخدمي القوائم المالية للمعلومات المناسبة، وبالتالي توجد ضرورة لإضافة متطلبات عرض وإفصاح للتقرير المالي تكمل متطلبات المعايير الدولية لتوفير تلك المعلومات المناسبة.

النطاق

٢ يقدم المعيار متطلبات إضافية لإعداد التقرير المالي من قبل المنشآت التي دخلت في إجراء التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي كمنشأة مستمرة بموجب المواد ذات العلاقة في نظام الإفلاس السعودي ولانحته التنفيذية. وينطبق المعيار على جميع المنشآت باستثناء الجهات أو الهيئات الحكومية.

٣ يطبق هذا المعيار بأثر مستقبلي اعتباراً من بداية السنة المالية التي تم خلالها قيد طلب الإجراء.

٤ يتوقف تطبيق هذا المعيار اعتباراً من بداية السنة التالية للسنة المالية التي قضت المحكمة خلالها بإنهاء الإجراء.

٥ إذا تم التقديم على طلب الدخول في أحد إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي، أو صدر حكم المحكمة بافتتاح الإجراء بعد نهاية السنة المالية ولكن قبل اعتماد القوائم المالية للإصدار، فإنه يجب الإفصاح عن هذا الحدث وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للمحاسبة رقم ١٠، أو القسم رقم ٣٢ من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بحسب ما ينطبق على المنشأة.

٦ لا ينطبق المعيار على إجراء إعادة الهيكلة بما في ذلك إعادة جدولة الديون أو التفاوض بشأنها ما دام أن ذلك لم يتم وفقاً لإجراءات الإفلاس في نظام الإفلاس السعودي ولانحته التنفيذية. ويجب على المنشأة تطبيق متطلبات المعيار الدولي للمحاسبة رقم ٣٧ أو القسم رقم ٢١ من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بحسب ما ينطبق على المنشأة، على إجراءات إعادة الهيكلة التي تتم خارج نظام الإفلاس.

١ المادة ١٣ والمادة ٤٢ من نظام الإفلاس

التقرير المالي خلال إجراء التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي

٧ لغرض عرض التحول المالي للمنشأة خلال التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي بموجب المواد ذات العلاقة في نظام الإفلاس السعودي ولائحته التنفيذية، فإن القوائم المالية للفترة المالية منذ الدخول في إجراء التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي إلى نهايته يجب أن تميز المعاملات والأحداث المرتبطة مباشرة بالإجراء عن أنشطة الأعمال الجارية.

قائمة المركز المالي

- ٨ يجب أن تميز قائمة المركز المالي للمنشأة الخاضعة للإجراء، الالتزامات القائمة قبل طلب افتتاح الإجراء والخاضعة للمساومة أو الإسقاط عن الالتزامات غير الخاضعة (مثل الالتزامات المضمونة بالكامل غير المتوقع مساومتها أو إسقاطها) وعن التزامات ما بعد تقديم الطلب. والالتزامات التي يمكن أن تتأثر بالخطوة (المقترح)، يجب التقرير عنها وفقاً للأحكام التعاقدية المتعلقة بها وفقاً لمتطلبات المعايير الدولية ذات الصلة، حتى وإن كان من المتوقع تسويتها بقيمة مختلفة. وإن كان هناك شك حول عدم كفاية مطالبة مضمونة وضمانها أو شك في تخفيضهما في خطة التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي (المقترح)، فيجب تضمين كامل قيمة المطالبة في مطالبات ما قبل طلب الافتتاح الخاضعة للمساومة أو الإسقاط؛ ولا يجوز إعادة تصنيف المطالبة إلا عندما يتحدد بعد ذلك أن المطالبة ليست خاضعة للمساومة أو الإسقاط.
- ٩ يجب إثبات المطالبات التي تم التعرف عليها بعد افتتاح الإجراء والتقرير عنها وفق متطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة. على سبيل المثال، المعيار الدولي للمحاسبة ٣٧، أو القسم رقم ٢١ من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بحسب ما ينطبق على المنشأة.
- ١٠ تتطلب المعايير الدولية للتقرير المالي ذات العلاقة المعتمدة في المملكة العربية السعودية تصنيف الالتزامات طويلة الأجل إلى التزامات متداولة في قائمة مركز مالي مصنف والتي بموجب شروطها تكون تحت الطلب، أو ستكون تحت الطلب، خلال سنة واحدة أو دورة تشغيلية واحدة، أيهما أطول بسبب عدم الالتزام بأحد الشروط الواردة في عقد القرض. ويجب على المنشأة تقييم ما إذا أدى الدخول في الإجراء وفقاً للخطة المعتمدة لتنفيذ الإجراء إلى تغير في تصنيف الالتزامات وفقاً لمتطلبات المعايير المعتمدة.

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر (قائمة الدخل الشامل)

- ١١ بالإضافة إلى متطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة يتطلب هذا المعيار أن تصور قائمة الربح أو الخسارة نتائج أعمال المنشأة المعدة للتقرير خلال خضوعها لأحد إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي في نظام الإفلاس السعودي بما يوفر معلومات للمستفيدين تميز بين البنود المتعلقة بالأنشطة المعتادة والبنود الناشئة بسبب الدخول في الإجراء. ولتحقيق هذا الغرض، يجب تمييز الدخل والمصروفات (بما في ذلك الأتعاب المهنية)، وأي مكاسب أو خسائر محققة، وأي مخصصات للخسائر الناتجة عن التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي، بشكل واضح على أنها عناصر تسوية وقائية أو إعادة تنظيم مالي ما عدا متطلبات التقرير عن العمليات غير المستمرة المتوافقة مع متطلبات المعيار الدولي للمحاسبة ١ والمعيار الدولي للتقرير المالي ٥، أو القسم رقم ٥ والقسم رقم ١٧ من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بحسب ما ينطبق على المنشأة.
- ١٢ عندما يصبح الدين مطالبة مقبولة ومعتمدة بعد الدخول في الإجراء (على سبيل المثال، صدور حكم من المحكمة) بقيمة مختلفة عما كانت عليه قبل الدخول في الإجراء، فيجب عرض المكاسب أو الخسائر الناتجة عن تعديل القيمة المسجلة للدين إلى القيمة المقبولة والمعتمدة وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة، على أنها عناصر تسوية وقائية أو إعادة تنظيم مالي في قائمة الربح أو الخسارة.
- ١٣ من غير الملائم تأجيل الأتعاب المهنية والنفقات المشابهة حتى التصديق على الخطوة (المقترح) ثم تخفيض المكسب من الدين المعفى بقدر المصروفات المؤجلة مسبقاً. ومن غير الملائم أيضاً استحقاق الأتعاب المهنية والنفقات المشابهة عند تقديم طلب افتتاح الإجراء بموجب المواد ذات العلاقة من نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية. وبدلاً من ذلك، ولأنه لا ينتج عن إجراء التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي أصول أو التزامات، فيجب إثبات المصروفات عند حدوثها والتقرير عنها على أنها عناصر تسوية وقائية أو إعادة تنظيم مالي.
- ١٤ يجب التقرير عن مصروف التمويل الذي تكبده المنشأة في أحد إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي في نظام الإفلاس السعودي، والذي لم يتم تكبده إلا بسبب الدخول في الإجراء، على أنه عنصر تسوية وقائية أو إعادة تنظيم مالي.

١٥ يجب التقرير عن عائد التمويل الذي تكتسبه المنشأة في أحد إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي في نظام الإفلاس السعودي، والذي لم يُكتسب إلا بسبب الدخول في الإجراء، على أنه عنصر تسوية وقائية أو إعادة تنظيم مالي.

قائمة التدفقات النقدية

١٦ بالإضافة إلى متطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة يتطلب هذا المعيار تمييز التدفقات النقدية الناتجة بسبب الدخول في إجراء التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي ضمن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لقائمة التدفقات النقدية على أنها عناصر للتسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي. ويمكن إنجاز هذا العرض بشكل أفضل عند استخدام الطريقة المباشرة في العرض. ويعطي المعيار الدولي للمحاسبة ٧، (أو القسم رقم ٧ من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بحسب ما ينطبق على المنشأة) أمثلة للتدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية. ويجب تحديد التدفقات النقدية من عناصر التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي بمزيد من التفصيل بالقدر المُجدي. فعلى سبيل المثال، العوائد المستلمة يمكن تفصيلها بين عوائد عادية متكررة مستلمة وعوائد مستلمة نقدية متراكمة بسبب التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي. ويجب الإفصاح في جدول تكميلي ضمن قائمة التدفقات النقدية أو في الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية عن تفاصيل التدفقات النقدية التشغيلية المستلمة والمدفوعة من التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي، في حال استخدام الطريقة غير المباشرة.

القوائم المالية المختصرة

١٧ يجب أن تتضمن القوائم المالية الموحدة التي تشمل منشأة تابعة واحدة أو أكثر في إجراءات تسوية وقائية أو إعادة تنظيم مالي وتشمل أيضاً منشأة تابعة واحدة أو أكثر ليست في إجراءات تسوية وقائية أو إعادة تنظيم مالي، قوائم مالية مختصرة (على سبيل المثال متطلبات عرض القوائم المالية المختصرة وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للمحاسبة رقم ٣٤) تلتزم بمتطلبات هذا المعيار لكل منشأة من المنشآت التي في إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي.

ربحية السهم

١٨ إذا كان محتملاً أن تتطلب الخطة (المقترح) إصدار أسهم ملكية، فيجب مراعاة متطلبات المعيار الدولي للمحاسبة ٣٣ بشأن أثر هذه الأسهم الإضافية على حساب ربحية السهم المخفضة.

الإفصاح

- ١٩ إضافة إلى متطلبات الإفصاح في المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة، يتطلب هذه المعيار تقديم إفصاحات إضافية للمنشآت التي تدخل في أحد إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي عند تطبيقها للمعايير الدولية للتقرير المالي أو المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بحسب ما ينطبق على المنشأة.
- ٢٠ يجب أن يقرن اسم المنشأة أينما ورد في القوائم المالية بعبارة "خاضعة لإجراء التسوية الوقائية" أو "خاضعة لإجراء إعادة التنظيم المالي".
- ٢١ يجب أن تفصح المنشأة في إجراء التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي وفق نظام الإفلاس السعودي ولانته التنفيذي عما يلي. وتشمل الإفصاحات جميع المعلومات المتوفرة إلى ما قبل اعتماد القوائم المالية للإصدار:
- أ. تصنيف الدائنين، إما وفق طبيعتهم أو تشابه حقوقهم.
 - ب. المطالبات غير الخاضعة لتقدير معقول على أساس متطلبات المعيار الدولي للمحاسبة ٣٧ "المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة"، أو القسم رقم ٢١ من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "المخصصات والاحتمالات" بحسب ما ينطبق على المنشأة.
 - ج. التصنيفات الرئيسية للمطالبات الخاضعة للمساومة أو الإسقاط.
 - د. معلومات عن أمين الإفلاس (بحسب نوع الإجراء)، متضمنة اسم الأمين ومعلومات التواصل معه.
 - هـ. معلومات عن لجنة الدائنين (إن وجدت) متضمنة أسماءهم ومعلومات التواصل معهم.
 - و. ملخص بحكم المحكمة بافتتاح الإجراء.

- ز. ملخص بالمقترح المقدم للمحكمة، وما إذا كان قد تم التصويت عليه من قبل الدائنين، والتصديق عليه من قبل المحكمة، وأي تعديلات لاحقة عليه.
- ح. ملخص بالعقود التي تم إنهاؤها مع وصف للأثر المالي لإنهاء تلك العقود.
- ط. أية معلومات أخرى ذات صلة تكون ضرورية لفهم المستخدمين للوضع المالي للمنشأة خلال تنفيذ الإجراء.
- ٢٢ يجب الإفصاح عن المبالغ المستحقة التحصيل والمستحقة السداد فيما بين المنشآت التي في إجراء التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي في القوائم المالية الموجزة، والإفصاح عن أي آثار على تلك المبالغ بسبب دخول واحدة أو أكثر من منشآت المجموعة في إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي.
- ٢٣ يجب الإفصاح عن احتمال إصدار أسهم ملكية أو ما يعادلها بما في ذلك مبلغ وعدد الأسهم المحتمل إصدارها، والالتزام الذي سيتم تسويته مقابلها.

تاريخ السريان

- ٢٤ يسري هذا المعيار على إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي التي تبدأ بعد صدوره، ويسمح بتطبيق المعيار على الإجراءات التي بدأت قبل صدور المعيار ولا تزال قائمة.

(نهاية المعيار)

الملحق أ

المصطلحات المعروفة

يُعد هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من معيار "التقرير المالي خلال إجراءات الإفلاس: التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي" يتم الرجوع للمصطلحات المعروفة في نظام الإفلاس فيما يتعلق بالمصطلحات الواردة في المعيار

الالتزامات القائمة والخاضعة للمساومة أو الإسقاط

تتضمن جميع الالتزامات (المطالبات) القائمة قبل تاريخ طلب افتتاح الإجراء باستثناء تلك التي لا يمكن تخفيضها من خلال الإجراء، على سبيل المثال، المطالبات التي يكون ضمانها أكبر من قيمتها.

الملحق ب

أسس الاستنتاجات

يُرفق هذا الملحق بالمعيار ولا يُعد جزءاً منه.

مقدمة

ب.١. فيما يلي ملخص لاعتبارات لجنة معايير المحاسبة ("اللجنة") في التوصل إلى استنتاجات هذا المعيار. ويشمل هذا الملحق أسباب قبول بعض النهج ورفض أخرى. وقد أعطى أعضاء اللجنة لبعض العوامل وزناً أكبر من غيرها.

معلومات أساسية

ب.٢. مع صدور نظام الإفلاس، وما تضمنه من أحكام قانونية منظمة لوضع المنشآت التي من المرجح أن تعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثرها أو كانت متعثرة أو مفلسة وبخاصة فيما يتعلق بالتزاماتها تجاه الدائنين، فقد نشأت الحاجة لتوفير معلومات إضافية لمستخدمي القوائم المالية تساعد أولئك المستخدمين في اتخاذ قراراتهم المتعلقة بتعاملاتهم مع المنشآت التي تدخل في أحد إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي، وعليه قامت لجنة معايير المحاسبة في الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين بتنفيذ مشروع هذا المعيار لسد الفجوة في الممارسات المحلية في إعداد القوائم المالية للمنشآت خلال مرحلة إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي وذلك من خلال معيار يتناول ذلك. وبما أن المنشآت التي تدخل في أحد إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي تعد بطبيعتها منشآت مستمرة، فإن مثل تلك المنشآت لا زالت تخضع لمتطلبات المعايير الدولية المعتمدة في المملكة وسائر المعايير والإصدارات الأخرى المكمل لها التي تعتمد عليها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. ويعد هذا المعيار مكماً لتلك المعايير وذلك لتوفير المعلومات الإضافية اللازمة في ظل دخول المنشأة في واحد من تلك الإجراءات.

النطاق

ب.٣. تم استثناء تطبيق المعيار من قبل الجهات أو الهيئات الحكومية نظراً لأنها تخضع لأنظمة رقابة وإشراف مختلفة قد تشمل متطلبات تقرير مالي خاصة بها. كما أن هناك صعوبة في تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة في المملكة على تلك الجهات. أشار نظام الإفلاس إلى ضرورة حصول الكيان المنظم على موافقة الجهة المختصة لقيد طلب أي من إجراءات الإفلاس. وقد عرّف نظام الإفلاس الكيان المنظم والجهة المختصة، كما عدد الكيانات المنظمة.

ب.٤. خلال مرحلة النقاشات مع ذوي الاهتمام وردت تساؤلات حول الحدث الذي يتم فيه تطبيق المعيار لتحقيق الغرض منه، وما إذا كان الأنسب أن يتم تطبيق المعيار عند قيد طلب افتتاح الإجراء أو عند موافقة المحكمة عليه أو عند اعتماد الخطة. ورأت اللجنة بعد دراسة كل خيار أن حدث قيد طلب افتتاح الإجراء له أثر تبعي على المنشأة فيما يتعلق بتعليق المطالبات على سبيل المثال. وبالتالي اختارت أن يكون هو الحدث الذي يتم بعده تطبيق المعيار.

المنشآت غير الخاضعة للمساءلة العامة "المنشآت الصغيرة والمتوسطة"

ب.٥. وردت بعض ملاحظات الممارسين ما إذا كانت المنشآت الصغيرة والمتوسطة تستطيع تطبيق المعيار. ارتأت اللجنة أنه بالإمكان تطبيق المعيار لأي نوع من المنشآت، وقد تمت الإشارة إلى الأقسام ذات الصلة من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الفقرات التي تمت الإشارة فيها إلى المعايير الدولية بنسختها الكاملة. وتجدر الإشارة إلى أن نظام الإفلاس يشمل جميع المنشآت، وإن كان يضع متطلبات قانونية أقل لما سماه النظام "صغار المدينين".

توقيت بداية تطبيق المعيار

ب.٦. ناقشت اللجنة موضوع توقيت بداية تطبيق المعيار وانتهت إلى طرح ذلك خلال مداوالت لقاءات المائدة المستديرة. انقسمت الآراء حيال ما بين من يرى تطبيقه بأثر مستقبلي من تاريخ اتخاذ قرار الإجراء، وبين من يرى تطبيقه من بداية السنة المالية التي اتخذ فيها قرار الإجراء. وتسهيلاً لتطبيق المعيار، ارتأت اللجنة أن يكون التوجه في تطبيق المعيار من بداية الفترة أو السنة المالية التي تم قيد طلب الإجراء فيها.

توحيد القوائم المالية عندما تكون بعض مكونات المجموعة داخلة في أحد إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي

ب٧. قد تدخل واحدة أو أكثر من مكونات المجموعة في أحد إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي. وقد ارتأت اللجنة أنه بالإضافة إلى متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ١٢ "الإفصاح عن الحصص في منشآت أخرى"، فإن مستخدمي القوائم المالية بحاجة إلى معلومات إضافية عن تلك المكونات. وعليه قررت اللجنة وضع متطلب في المعيار بتوفير قوائم مالية موجزة تلتزم بمتطلبات هذا المعيار ضمن إفصاحات القوائم المالية الموحدة وذلك لكل مكون من مكونات المجموعة يدخل في أحد إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي.

الملحق ج

إرشادات التطبيق

يوفر هذا الملحق إرشادات وأمثلة للتطبيق وهيكلًا توضيحياً للقوائم المالية التي تُعد خلال إجراءات الإفلاس (التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي) ولا يُعد جزءاً من المعيار.

الإرشادات

توضح الأمثلة الآتية كيف يمكن للمنشأة تحديد الحالات التي يجب عليها فيها تطبيق معيار التقرير المالي خلال إجراءات الإفلاس (التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي). ولا يُقصد بهذه الأمثلة حصر جميع الحالات التي يجب فيها تطبيق المعيار.

التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي

إرشاد ١: قرر مجلس الإدارة في المنشأة أ قيد طلب لدى المحكمة لإعادة التنظيم المالي للمنشأة لتعثرها في سداد ديونها. وتم قيد الطلب بتاريخ ٢٥ أكتوبر 2x20 بإعادة التنظيم المالي للمنشأة وفق نظام الإفلاس السعودي، وصدر حكم المحكمة بافتتاح الإجراء في ١٠ ديسمبر 2x20. والسنة المالية للمنشأة تنتهي في ٣١ ديسمبر من كل سنة ميلادية.

التحليل: يتم تطبيق معيار التقرير المالي خلال إجراءات الإفلاس (التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي)، اعتباراً من بداية السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر 2x20.

إرشاد ٢: قرر مجلس الإدارة في المنشأة ب قيد طلب لدى المحكمة لإعادة التنظيم المالي للمنشأة لتعثرها في سداد ديونها. وتم قيد الطلب بتاريخ ٢٥ أكتوبر 2x20 بإعادة التنظيم المالي للمنشأة وفق نظام الإفلاس السعودي، وصدر حكم المحكمة بافتتاح الإجراء في ١٠ فبراير 2x21. والسنة المالية للمنشأة تنتهي في ٣١ ديسمبر من كل سنة ميلادية.

التحليل: يتم تطبيق معيار التقرير المالي خلال إجراءات الإفلاس (التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي)، اعتباراً من بداية السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر 2x21، ويجب على المنشأة أن تفصح في قوائمها المالية المعدة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ عن تقديمها لطلب افتتاح الإجراء، وعن حكم المحكمة بافتتاح الإجراء.

إرشاد ٣: قضت المحكمة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي للمنشأة ج في ٢٥ أكتوبر 2x20. والسنة المالية للمنشأة تنتهي في ٣١ ديسمبر من كل سنة ميلادية.

التحليل: يجب تطبيق معيار التقرير المالي خلال إجراءات الإفلاس (التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي) على القوائم المالية المعدة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2x20، ويتوقف تطبيق المعيار على القوائم المالية للسنوات اللاحقة لها.

(نهاية ملحقات المعيار)

مثال شامل لحالة إعادة تنظيم مالي لمنشأة تجارية

(المثال لا يعد جزءاً من المعيار)

تمارس المنشأة مسعى نشاطها التجاري، ويرجع تعثرها في سداد مستحقات دائئها بسبب المنافسة القوية في السوق. قرر مجلس الإدارة بتاريخ ١١ فبراير ٢٠٢٠م التوصية للجمعية العامة إعادة التنظيم المالي للشركة وفق نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية. تم قيد طلب إجراء إعادة التنظيم المالي بالمحكمة التجارية بتاريخ ١٥ أبريل ٢٠٢٠م وصدر حكم المحكمة بقبول افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة وتعيين أمين إفلاس بتاريخ ١ مايو ٢٠٢٠م بأتعاب وقدرها ٩٠٠,٠٠٠ ريال سعودي تستحق وفق قواعد أتعاب الأمناء والخبراء. أعلن الأمين في سجل الإفلاس عن حكم المحكمة وطلب من الدائنين تقديم مطالباتهم خلال ٩٠ يوماً من تاريخ الاعلان. قدمت الشركة قائمة بالدائنين لديها قبل افتتاح الإجراء بلغ عددهم وفئاتهم على النحو التالي:

الفئة	العدد	المبلغ (بآلاف الريالات السعودية)
حسابات دائنة	٤٠	٢,٢٢٠
موظفين	٧٥	٧٠
موردين خدمات (مصاريف مستحقة)	٢٠	٢,٢٥٠
جهات حكومية	٣	١٧٠
الإجمالي	-	٤,٧١٠

تتوقع الشركة مساومة بعض الديون أو إسقاط جزء منها على النحو التالي:

- حسابات دائنة: ٧٥٪ من مبلغ الأرصدة المستحقة
- موردين خدمات (مصاريف مستحقة): ٥٠٪ من الرصيد المستحق
- جهات حكومية: كامل الأرصدة القائمة تسدد على مدة ٣ سنوات

حصلت الشركة على تمويل مرابحة طويل الأجل بقيمة صافية تبلغ ٢,٥٠٠,٠٠٠ ريال من أحد البنوك المحلية، وتبلغ تكلفة المرابحة الضمنية ١٠٪ وفقاً لاحتمالها على أساس شهري، ويتم سداد كامل مبلغ التمويل بعد ٣ سنوات، بضمان العقارات والآلات والمعدات. بلغ العائد من ربط مبلغ التمويل بوديعة مرابحة ٦٥,٠٠٠ ريال سعودي لعام ٢٠٢٠. تم تحصيل حوالي ٥٠٪ من الحسابات المدينة خلال الستة أشهر الأولى بعد افتتاح الإجراء.

الإفصاحات التي سيتم إدراجها في القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩: يتم إضافة الإفصاحات التالية في القوائم المالية نظراً لاتخاذ قرار الدخول في إجراء إعادة التنظيم المالي بعد نهاية السنة المالية وقبل اعتماد القوائم المالية للإصدار.

الأيضاح ١٠ الأحداث اللاحقة

نظراً للظروف الاقتصادية وتأثيرها على الوضع المالي للمنشأة، قرر مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ١١ فبراير ٢٠٢٠م التوصية للجمعية العمومية للمنشأة التقدم بقيد طلب للمحكمة التجارية لإجراء إعادة تنظيم مالي للمنشأة وفق نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية. ينتج عن ذلك تعليق المطالبات على المنشأة من تاريخ قيد الطلب.

يتم إصدار القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ على النحو التالي:

شركة س ص ع
(خاضعة لإجراء إعادة التنظيم المالي)

قائمة المركز المالي

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

(آلاف الريالات السعودية)

٣١ ديسمبر ٢٠١٩	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	الإيضاح	
			الأصول
			الأصول المتداولة
٦٠	٢,٣٠٠		النقد وما في حكمه
٨١٥	٥٠٠		حسابات مدينة، بالصافي
٢٦٧	١,٠٢٢		المخزون
١,١٤٢	٣,٨٢٢		مجموع الأصول المتداولة
			الأصول غير المتداولة
٢,١٦٠	٢,٠١٠	١x	العقارات والآلات والمعدات، بالصافي
٤٥	٤٥		الأصول غير الملموسة
٢٠	٢٠		الشهرة
٢,٢٢٥	٢,٠٧٥		مجموع الأصول غير المتداولة
٣,٣٦٧	٥,٨٩٧		مجموع الأصول
			الالتزامات وحقوق المساهمين
			الالتزامات المتداولة
٢,٢٢٠	٥٥٥		حسابات دائنة
-	١,٦٦٥	٤x	حسابات دائنة خاضعة للمساومة أو الإسقاط
٢,٠٠٠	١,١٢٥		مصاريف مستحقة
-	١,٠٠٠	٤x	مصاريف مستحقة خاضعة للمساومة أو الإسقاط
١٧٠	-		مستحقات أخرى
٤,٣٩٠	٤,٣٤٥		مجموع الالتزامات المتداولة
			الالتزامات غير المتداولة
-	٢,٥٠٠	١x (ث)	تمويل لإجراء إعادة التنظيم المالي
٧٠	٥٠		منافع موظفين
-	١٧٠	٤x	مستحقات أخرى خاضعة للمساومة أو الإسقاط
٧٠	٢,٧٢٠		مجموع الالتزامات غير المتداولة
٤,٤٦٠	٧,٠٦٥		مجموع الالتزامات
٩٥٠	٩٥٠		رأس المال
(٢,٠٤٣)	(٢,١١٨)		الخسائر المتراكمة
(١,٠٩٣)	(١,١٦٨)		مجموع حقوق المساهمين (عجز)
٣,٣٦٧	٥,٨٩٧		مجموع الالتزامات وحقوق المساهمين

شركة س ص ع
(خاضعة لإجراء إعادة التنظيم المالي)
قائمة الدخل (الخسارة)

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
(آلاف الريالات السعودية)

٣١ ديسمبر ٢٠١٩	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	الإيضاح	
٢,٢٥٠	٣,٠٠٠		صافي المبيعات
			المصاريف التشغيلية
٢,٠٧٠	٢,٠٠٠		تكلفة المبيعات
١١٠	٧٥		المصاريف العمومية والإدارية
-	٤٥٠	٥x	المصاريف العمومية والإدارية - إجراء إعادة التنظيم مالي
١١٠	١٢٠		المصاريف البيعية والتسويقية
٣٠	٢٠		مصاريف أخرى
(٧٠)	٣٣٥		الخسارة من العمليات المستمرة قبل مصاريف العمولة، ومصاريف إجراء إعادة تنظيم مالي، والزكاة
-	٦٠	٥x	مصاريف عمولة، بالصافي - إجراء إعادة التنظيم المالي
(٧٠)	٢٧٥		الدخل (الخسارة) من العمليات المستمرة قبل الزكاة
٥	٤		الزكاة
(٧٥)	٢٧١		صافي الدخل (الخسارة)
(٠,٧٩)	٢,٨٥		ربحية السهم

الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية للمنشأة خلال إجراء إعادة التنظيم المالي

(١x): معلومات عامة

...

...يتكون رأس مال الشركة من ٩٥,٠٠٠ سهم بواقع ١٠ ريال لكل سهم.

...

(أ) إجراء إعادة التنظيم المالي

نظراً للتباطؤ الاقتصادي العام بسبب جائحة كورونا وتأثيرها على قطاع التجزئة، تتوقع المنشأة ترجح تعثرها في سداد ديونها عند استحقاقها...

...

تمت موافقة الجمعية العامة للمنشأة بتاريخ ٢٠٢٠/xx/xx بناءً على توصية مجلس الإدارة التقدم بطلب لقيود إجراء إعادة التنظيم المالي للمنشأة وفق نظام الإفلاس السعودي ولائحته التنفيذية. تم قيد طلب افتتاح الإجراء في المحكمة التجارية بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/١٥ وصدر حكم المحكمة بقبول افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي بتاريخ ١ مايو ٢٠٢٠م وتعيين أمين إفلاس بأتعاب وقدرها ٩٠٠,٠٠٠ ريال سعودي. تضمن الحكم إعداد مقترح إعادة التنظيم المالي خلال ١٢٠ يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء. وأشار الحكم إلى تعليق المطالبات اعتباراً من تاريخ قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وذلك وفق نظام الإفلاس السعودي. أعلن الأمين في سجل الإفلاس عن حكم المحكمة وطلب من الدائنين تقديم مطالباتهم خلال ٩٠ يوماً من تاريخ الاعلان. تم إنهاء بعض العقود نتيجة للإجراء وقد انخفضت المصاريف العمومية والإدارية بحوالي ٣٠٪. بعد انتهاء فترة تقديم المطالبات، تحقق الأمين من المطالبات وكانت هناك بعض الاختلافات غير الجوهرية بين قيم المطالبات وأرصدة الديون القائمة في سجلات الشركة. أعد الأمين قائمة بالمطالبات وتم اعتمادها من المحكمة.

تم إعداد مقترح إعادة التنظيم المالي وإيداعه لدى المحكمة بواسطة أمين الإفلاس. تضمن المقترح مساومة بعض الديون أو إسقاط جزء منها وذلك على النحو التالي:

- حسابات دائنة: ٧٥٪ من مبلغ الأرصدة المستحقة
- موردين خدمات (مصاريف مستحقة): ٥٠٪ من الرصيد المستحق
- جهات حكومية: إعادة جدولة كامل الأرصدة القائمة تسدد على مدة ٣ سنوات

(ب) معلومات أمين الإفلاس

أمين الإفلاس/ م ص ن (ترخيص رقم: ١٠٠٠)

ص.ب. ١٠٠

الرياض – المملكة العربية السعودية

هاتف: ٠١١٢٠٠٣٠٠

(ت) تصنيف الدائنين

تم تصنيف الدائنين حسب طبيعتهم وتشابه حقوقهم على النحو الآتي:

- حسابات دائنة
- موظفين
- موردين خدمات
- جهات حكومية

(ث) تمويل لإجراء إعادة التنظيم المالي

حصلت الشركة على تمويل مرابحة طويل الأجل بقيمة صافية تبلغ ٢,٥٠٠,٠٠٠ ريال من أحد البنوك المحلية، وتبلغ العمولة الضمنية ١٠٪ وفقاً لاحتسابها على أساس شهري، ويتم سداد كامل مبلغ التمويل بعد ٣ سنوات، بضمان العقارات والآلات والمعدات.

(٢x) – ملخص السياسات والتقديرات المحاسبية المهمة

(أ) أسس الإعداد

تم إعداد القوائم المالية وفق المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، والتي من ضمنها معيار التقرير المالي خلال إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي المعتمد في المملكة العربية

السعودية، الذي يتطلب عرض أثر إجراء إعادة التنظيم المالي على القوائم المالية والإفصاح عن معلومات إضافية بسبب الدخول في الإجراء. تظهر القوائم المالية أثر المعاملات والأحداث المرتبطة مباشرة بإجراء إعادة التنظيم المالي بشكل مستقل عن الأنشطة الجارية للشركة.

الإيضاح (٣x) تصنيف الدائنين

... في إجراء إعادة التنظيم المالي، تم تصنيف الدائنين حسب طبيعتهم وتشابه حقوقهم على النحو الآتي:

- حسابات دائنة
- موظفين
- موردين خدمات
- جهات حكومية

الإيضاح (٤x) التصنيفات الرئيسة للالتزامات الخاضعة للمساومة أو الإسقاط

...

نتيجة للمفاوضات القائمة مع الموردين والعلاقات التاريخية التجارية معهم، تتوقع إدارة المنشأة قبول الموردين والجهات التي تتعامل معها للعروض المقدمة لها والتي تم إدراجها في مقترح إعادة التنظيم المالي المقدم للمحكمة.

تتكون الالتزامات الخاضعة للمساومة أو الإسقاط مما يلي:

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (آلاف الريالات السعودية)	
١,٦٦٥	حسابات دائنة
١,٠٠٠	مصاريف مستحقة
١٧٠	مستحقات أخرى
٢,٨٣٥	مجموع الالتزامات الخاضعة للمساومة أو الإسقاط

تنبيه: جدول الإيضاح التوضيحي اعلاه هو صيغة مقترحة لما يتم الإفصاح عنه بواسطة المنشأة الخاضعة لإجراء إعادة التنظيم المالي ولا يمثل بالضرورة مثلاً حصرياً للجدول المستخدمة في الإيضاحات. وعلى المنشأة التي تحت إجراء التنظيم المالي الأخذ في الاعتبار الحقائق والظروف الخاصة المحيطة بعناصر الإجراء والإفصاح عنها.

الإيضاح (٥x) مصاريف إجراء إعادة التنظيم المالي

تتكون مصاريف إجراء إعادة التنظيم المالي مما يلي:

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (آلاف الريالات السعودية)	
٤٥٠	أتعاب مهنية
١٢٥	عمولة تمويل
(٦٥)	عائد ربط مبلغ التمويل بوديعة تحت الطلب
٥١٠	مجموع مصاريف إجراء إعادة التنظيم المالي، بالصافي

تنبيه: جدول الإيضاح التوضيحي اعلاه هو مقترح إلى ما يتم الإفصاح عنه بواسطة المنشأة الخاضعة لإجراء إعادة التنظيم المالي ولا يمثل بالضرورة مثلاً حصرياً للجدول المستخدمة في الإيضاحات. وعلى المنشأة التي تحت إجراء التنظيم المالي الأخذ في الاعتبار الحقائق والظروف الخاصة المحيطة بعناصر الإجراء والإفصاح عنها.